

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

291/25/9

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – ייצוג הוועדה המקומית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 254.1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 254ג(ב)(2), במקום "מתן הצו" יבוא "מתן הצו ; ביקש תובע להטיל את ביצוע הצו על הוועדה המקומית, יהיה רשאי נציג מטעמה של הוועדה המקומית להתייצב ולהשמיע את עמדתה של הוועדה כאמור בנוגע לכך ; התובע יודיע לוועדה המקומית על כוונתו לבקש ביצוע צו כאמור זמן סביר לפני הדיון."

דברי הסבר

מכיוון שהטלת ביצוע צווים על הוועדה המקומית כרוכה בהוצאות ניכרות המשפיעות על תקציב הוועדה, מוצע לקבוע במפורש את מעמדה העצמאי של הוועדה המקומית בכל הנוגע להטלת ביצועו של צו כאמור על הוועדה המקומית, ולשם כך להסמיך את הוועדה המקומית לשלוח נציג מטעמה להופיע בבית המשפט במהלך ההליכים המדוברים, במטרה להציג באופן עצמאי את השיקולים בכל הנוגע לאכיפה, וזאת ללא תלות בעמדתו של נציג היועץ המשפטי לממשלה.

על מעמדה העצמאי של הוועדה לתכנון ולבנייה למימוש צווים וקביעת סדרי קדימויות לביצוע צוו הריסה, על פי מדיניותה של העירייה, עמד בית המשפט העליון בבג"צ 1901/94 לנדאו ואח' נגד עיריית ירושלים ואח', פ"ד מ"ח(4) 403.419 (1994) בקבעו:

”כיוון שהעתירה מדברת במדיניות של העירייה, הדרך הישרה והיעלה ביותר לשינוי המדיניות, כבקשת העותרים, מובילה אל מועצת העירייה [...] מן המפורסמות הוא שהמדיניות עניין מובהק הוא לנבחרי הציבור, בעירייה ובכנסת, שלשם כך הם נבחרים.”

הצעת החוק נועדה לקבוע בבירור את מעמדה העצמאי של הוועדה המקומית כלפי בית המשפט, גם בבואה להציג את עמדתה בעניין אכיפת צווי הריסה, וזאת בנוגע לעצם הטלת הביצוע של צווים כאמור על הוועדה המקומית.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

אין בהצעת החוק כדי לגרוע ממעמדה ומסמכויותיה של הוועדה המקומית בכל הנוגע להוצאתם של צווים לפי החוק, ואשר מכוח היותם צווים הנושאים אופי מינהלי-תכנוני, פניה לבית המשפט להוצאתם צריכה להיעשות על דעתה ובאישורה של הוועדה המקומית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2700/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1262/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/859/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1124/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3264/24).

הצעת החוק זהה לפ/3264/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)